

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 649/2532 การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัท ชลาพรรณ (ง่วนเฮียงล้ง) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (7)

โจทก์เป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการและการปฏิบัติการด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคมเพื่อความสะดวกแก่ประชาชน แม้โจทก์จะเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ผู้ใช้บริการพูดวิทยุโทรศัพท์ระหว่างประเทศของโจทก์โดยเครื่องโทรศัพท์ที่เช่าจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยผ่านเครื่องวิทยุโทรศัพท์ของโจทก์จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่โจทก์กำหนดไว้ค่าบริการดังกล่าวก็คือสินจ้าง ดังนี้ ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ดำเนินการรับทำการงานต่างๆ เมื่อโจทก์เรียกเอาสินจ้างอันพึงจะได้รับในการนั้นสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความ 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7).(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าบริการพูดวิทยุโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากจำเลยจำนวน 10,452 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์และฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยแถลงรับว่าได้ใช้หรือยินยอมให้ผู้
อื่นใช้บริการพุดวิทย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศของโจทก์ คิดเป็นเงินค่าบริการ
10,452 บาท แต่ต่อสู้เรื่องอายุความ โจทก์จำเลยแถลงไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า สิทธิเรียกร้องของโจทก์ขาดอายุความพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ปัญหาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความฟ้องร้องหรือไม่ พิเคราะห์
แล้วเห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2519 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการและการปฏิบัติการด้าน
ไปรษณีย์และโทรคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แม้โจทก์จะมีฐานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย แต่ผู้ใช้บริการพุดวิทย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศของ
โจทก์โดยเครื่องโทรศัพท์เข้าจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ผ่านเครื่องวิทยุ
โทรศัพท์ของโจทก์จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่โจทก์กำหนดไว้ ซึ่งค่าบริการดัง
กล่าวก็คือสินจ้าง จึงถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ค้าในการรับทำการงานต่างๆ เรียกเอาสินจ้าง
อันจะพึงได้รับในการนั้นสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีอายุความสองปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 (7)...'

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ